华宁县青龙镇云F881xx重型自卸货车1·10一般道路交通事故调查报告

一、事故经过

2023年1月10日，白xx（男，汉族，1985年04月16日出生，户籍登记地址：云南省昆明市宜良县耿家营乡石子村委会新山德里村），未取得机动车驾驶证（经公安交通管理综合运用平台查询，其驾驶证状态为记满12分，停止使用，注销）驾驶云F881xx号解放牌CA3250P66K2L2T1A1E5型重型自卸货车载货物由青龙镇范姑斗村方向驶往青龙镇方向。16时10分许，其所驾车辆沿青龙镇龙范路由南向北行驶至龙范路范姑斗村小岩子路段上坡过程中，车辆失控后溜驶离公路西侧路面翻坠至公路下方的山地内，造成白xx现场死亡，车辆严重损坏的人员死亡道路交通事故。

二、事故形成原因分析

当事人白xx未取得机动车驾驶证（经公安交通管理综合运用平台查询，其驾驶证状态为记满12分，停止使用，注销）驾驶机动车，其违法行为是造成此次道路交通事故发生的根本原因；其驾驶改装的机动车（经鉴定该车的货箱进行过改装）上路行驶，虽有违法行为，但与此事故的发生无因果关系。

三、适用法律、法规及责任划分意见

当事人白xx的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款规定，依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条及《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第一项规定，确定白xx承担此次事故的全部责任。

四、事故暴露出的突出问题及预防对策建议

（一）存在的问题：机动车驾驶人白xx未取得机动车驾驶证驾驶机动车、驾驶改装的机动车上道路行驶。

（二）预防对策建议：加强对机动车驾驶人的源头管理，加大宣传教育和查处力度，严查机动车驾驶人未取得机动车驾驶证驾驶机动车、驾驶改装的机动车上道路行驶、驾驶机动车超载、超速行驶等交通违法行为。